

0004458-78.2015.8.26.0505
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES
Comarca: Ribeirão Pires
Foro: Foro de Ribeirão Pires
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
Deivid Alexandro Ananias da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

Diante da certidão fls. 270 e da calamidade em decorrência da COVID-19, onde o período de pandemia caracteriza circunstância alheia à vontade do paciente e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Pires
Foro de Ribeirão Pires
3ª Vara
Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires - SP - cep 09400-005
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004458-78.2015.8.26.0505 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0004458-78.2015.8.26.0505
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
Deivid Alexandro Ananias da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

Diante da certidão fls. 270 e da calamidade em decorrência da COVID-19, onde o período de pandemia caracteriza circunstância alheia à vontade do paciente e a impossibilidade do cumprimento das obrigações acordadas não deve acarretar prejuízo ao réu, e, nesse sentido:

"Habeas corpus - Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência - Pleito de Extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições da

suspensão condicional do processo - Possibilidade - Suspensão dos comparecimentos em juízo em decorrência da pandemia de COVID-19 - Ausência de descumprimento injustificado - Impossibilidade de prorrogação do período de prova - Parecer da PGJ favorável à extinção da punibilidade - Ordem concedida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2255232-47.2021.8.26.0000; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)"

Diante disso, julgo extinta a punibilidade do acusado (beneficiado), já qualificado nos autos, em virtude do cumprimento da suspensão do processo, sem sua revogação, nos termos do artigo 89, § 5ª da lei 9.099/95, de 26 de setembro de 1995.

Transitada esta em Julgado, façam-se as anotações e comunicações, como de estilo, expeça-se certidão de honorários, se o caso, e, em seguida, arquivem-se estes autos.

P. I.

Ribeirão Pires, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA